

ARTISTA INVITADO - SPLIT DE REGALÍAS DIGITALES

Buenos Aires, 22 de octubre de 2024.

Entre SONY MUSIC ENTERTAINMENT URUGUAY SA , representada por sus apoderados, Martin Dominguez y Damian Amato, con domicilio constituido en Oficina N° 1009, Torre de los profesionales, Calle Yagaron 1407, Montevideo, Uruguay, en adelante “**SONY MUSIC**” por un lado, y por otro lado Mariano Zelaya, con domicilio en Canale 1015, Adrogué, Buenos Aires, en representación de “**ZELAYA PRODUCCIONES**” y Graciela Rosmari Contrera, con domicilio en Quito 4121 4to C, CABA, en representación de “**GRACE MUSIC**”.

CONSIDERANDO que:

- A) Existe al día de la fecha un contrato vigente de intérprete exclusivo celebrado entre SONY MUSIC y la agrupación musical artísticamente conocida como “Roze Oficial” (en adelante, El “**ARTISTA INVITADO**”).
- B) El **ARTISTA INVITADO** y **SONY MUSIC**, prestan conformidad para firmar el presente acuerdo.
- C) **ZELAYA PRODUCCIONES**, una productora audiovisual, productora ejecutiva y agencia representante del **ARTISTA PRINCIPAL** “La T y La M”; y **GRACE MUSIC**, una agencia de Marketing & Publicidad, desarrollo artístico y productora ejecutiva, estos en adelante denominados **LOS PRODUCTORES**, solicitan la autorización de SONY MUSIC para la participación de el **ARTISTA INVITADO** en el fonograma y videograma “**LOS VAGOS**” junto a “**La T y La M**” en su carácter de **ARTISTA PRINCIPAL**.

1.- Por el presente, **SONY MUSIC** autoriza a **LOS PRODUCTORES** para que **realicen** la grabación y fijación de las interpretaciones musicales del **ARTISTA INVITADO** en el fonograma y videograma “**LOS VAGOS**”, (en adelante **FONOGRAMA** y **VIDEOGRAMA**), así como el material audiovisual y fotografías que pudiera ser producido, grabado y realizado con motivo la producción **del FONOGRAMA** en el que participa **el ARTISTA INVITADO**. Como consecuencia de lo antes expuesto **SONY MUSIC** reconoce en favor de **LOS PRODUCTORES**, todos los derechos de propiedad y propiedad intelectual sobre el **FONOGRAMA Y VIDEOGRAMA**, reservándose para sí las sumas que cualquier sociedad de gestión de derechos de intérprete del mundo pudiera abonarle como consecuencia de la comunicación al público y/o puesta a disposición digital del **FONOGRAMA** y del **VIDEOCLIP**, en tanto sean liquidadas por dichas entidades. Asimismo, **SONY MUSIC** autoriza la aparición de la imagen del **ARTISTA INVITADO**, en el las gráficas (cover) y todo material promocional relacionado a la comercialización del **FONOGRAMA** y el **VIDEOGRAMA**.

2. **SONY MUSIC** acuerda liberar la exclusividad existente con el **ARTISTA INVITADO**. La liberación de exclusividad otorgada por **SONY MUSIC** tiene como contraprestación el pago de las regalías que se establece en la cláusula siguiente.. Asimismo, **EL ARTISTA PRINCIPAL** se compromete a participar en condiciones de reciprocidad en la grabación de un futuro fonograma del **ARTISTA INVITADO** y su eventual videoclip y **LOS PRODUCTORES** se comprometen a autorizar

tal participación en términos recíprocos y espejando las condiciones establecidas en el presente instrumento.

3.- SONY MUSIC autoriza expresamente a **“LOS PRODUCTORES”** a la configuración de Main artist o “&” en plataformas digitales, en los créditos deberá consignarse la siguiente leyenda “Roze Oficial participa por cortesía de Sony Music”.

3.A.- Por el otorgamiento de la presente autorización y la posterior explotación que realicen LOS PRODUCTORES o sus licenciarios del FONOGrama y VIDEOGRAMA, LOS PRODUCTORES abonarán a SONY MUSIC el **9% (NUEVE POR CIENTO)** de los ingresos netos generados por la distribución de audio y video en plataformas digitales y/o cualquier medio conocido o que se inventará en el futuro, que se generen o sean producto de la comercialización del FONOGrama Y VIDEOGRAMA a favor del artista principal, por plazo de Ley.

LOS PRODUCTORES liquidarán a SONY MUSIC el importe de las regalías devengadas por trimestre y dentro de los 45 (Cuarenta y cinco días) días siguientes al final de cada trimestre, a través del ingreso al sistema que oportunamente se le indique o mediante liquidación y transferencia bancaria a la cuenta que SONY MUSIC oportunamente indique.-

3.B- SONY MUSIC y EL **ARTISTA INVITADO** no tendrán derecho a cobrar suma adicional alguna, ni regalías, ni retribución de cualquier tipo como consecuencia directa, indirecta, causal o concausal, más allá de lo establecido en el punto 3 A, sin perjuicio de que no se encuentra incluido lo generado por los ingresos de sincronizaciones, que eventualmente se documentarán de forma separada y se dividirán en un 50% para LOS PRODUCTORES, un 25% para La T y La M y un 25% para EL ARTISTA INVITADO. Esto eventualmente se realizará en condiciones de reciprocidad para un futuro fonograma y videograma del ARTISTA INVITADO, en cuyo caso los ingresos generados por sincronizaciones se dividirán en un 50% para SONY MUSIC, un 25% para La T y La M y un 25% para EL ARTISTA INVITADO.

4.- La titularidad del FONOGrama y VIDEOGRAMA corresponderá en un 100% (CIEN POR CIENTO) a la propiedad intelectual de **“LOS PRODUCTORES”**, quienes podrán disponer de los mismos, reproducirlos, comunicarlos al público, utilizarlos y explotarlos sin ningún tipo de limitación, por todos los medios y formas conocidos o a inventarse, en todo el mundo y por el plazo de ley, incluyendo –sin limitación–, su explotación digital individual, utilizarlo como material promocional, todo ello sin necesidad de requerir la conformidad de **SONY MUSIC** y el **ARTISTA INVITADO**, ni de tener que abonar suma o concepto alguno por ello, ni por ningún motivo o causa que fuese, distinta de la regalía indicada en el punto 3.A del presente. Sin perjuicio de que Cualquier modificación sustancial, remix, compilación, y/o alteración del FONOGrama deberá ser previamente aprobado por SONY MUSIC. LOS PRODUCTORES no podrán otorgar licencias de sincronización sin la previa autorización de SONY MUSIC.

Atento a la titularidad ostentada en la presente cláusula, cualquier tipo de autorización editorial necesaria para la pacífica comercialización del FONOGrama y VIDEOGRAMA será exclusiva responsabilidad de LOS PRODUCTORES, debiendo mantener indemne a SONY y al ARTISTA INVITADO de cualquier reclamo en relación con derechos de autor o permisos autorales.

Para todo lo relacionado con cuestiones promocionales del FONOGrama y VIDEOGRAMA. SONY MUSIC otorga a LOS PRODUCTORES el derecho no exclusivo de utilizar el nombre, imagen y datos biográficos de el ARTISTA INVITADO previamente autorizados de manera expresa. LOS

PRODUCTORES no utilizarán fotos o imágenes del ARTISTA INVITADO que no haya sido previamente aprobadas por SONY MUSIC o por el ARTISTA INVITADO.

5.- **SONY MUSIC** garantiza a **“LOS PRODUCTORES”** que podrán realizar las gestiones necesarias para el registro, comercialización, distribución y monetización de **“LOS VAGOS”**, de forma pacífica, **las partes se obligan a mantenerse recíprocamente indemne por** cualquier pérdida, daño o perjuicio que sean resultado directa o indirectamente de cualquier inconsistencia, incumplimiento o falsedad respecto de las presentes garantías en la presente otorgadas

6.- **LOS PRODUCTORES** autorizan y garantizan a SONY MUSIC lo siguiente:

a) LOS PRODUCTORES recíprocamente autorizan a SONY MUSIC que, una vez transcurridos 12 (doce) meses de publicación del FONOGRAMA y VIDEOGRAMA, SONY MUSIC pueda incluir los mismos en algún álbum físico o digital que pudiera publicar el ARTISTA INVITADO, quedándole vedado a SONY MUSIC la explotación digital individual de los mismos. La utilización de FONOGRAMA y VIDEOGRAMA requerirá la comunicación y autorización previa de LOS PRODUCTORES.

b) En virtud de lo pactado en el párrafo inmediato anterior, SONY MUSIC pagará a LOS PRODUCTORES por la explotación que lleve a cabo del FONOGRAMA y VIDEOGRAMA, el mismo porcentaje de regalía que LOS PRODUCTORES pagarán a SONY MUSIC de acuerdo a lo establecido en el punto 3 A del presente documento con una regalía adicional del tres por ciento (3%) a fin de cubrir los gastos de productor. Queda a cargo de LOS PRODUCTORES el pago de las regalías correspondientes al Intérprete Principal, productores o cualquier otro tercero con derecho a cobro de regalías.

c) SONY MUSIC será únicamente responsable de abonar la regalía a favor del ARTISTA INVITADO.

d) SONY MUSIC liquidará a LOS PRODUCTORES en los mismos plazos y bajo la misma modalidad en que se acuerdan en este documento los pagos de LOS PRODUCTORES a SONY MUSIC.

f) SONY MUSIC se compromete a que en los créditos aparecerá la siguiente leyenda o alguna otra similar: “La T y la M por cortesía de **ZELAYA PRODUCCIONES y GRACE MUSIC**”.

g) La presente autorización se establece en condiciones de reciprocidad entre SONY MUSIC y LOS PRODUCTORES para un futuro fonograma y videograma del ARTISTA INVITADO.

7.- El **ARTISTA INVITADO**, de conformidad con lo regulado en el punto 1, tendrá el derecho de percibir los importes que como intérprete liquide **AADI** y/u otras organizaciones de intérpretes o músicos ejecutantes existente en el mundo.

8.- Este documento podrá ser firmado mediante firma electrónica con el sistema DocuSign, Adobe Sign o similar, desde las siguientes direcciones de correo electrónico: SONY, desde las casillas de correo electrónico: martin.dominguez@sonymusic.com, damian.amato@sonymusic.com, y/o enrique.dordoni@sonymusic.com; por Mariano Zelaya, desde la casilla: marianozelaya@live.ca ; por Graciela R. Contrera, desde la casilla: legales@gracemusic.com.ar;

El presente instrumento se registrará de conformidad con las leyes de la República Argentina, siendo competentes los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cualquier controversia o disputa vinculada al presente acuerdo que no pueda ser resuelta de forma pacífica por las partes. Las firmas tendrán el mismo efecto, validez y admisibilidad que las firmas ológrafas en los términos del Art. 288 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. No será

necesaria ninguna ratificación posterior, ni certificación, aprobación o similar de ninguna autoridad o tercero para la plena validez de estas firmas electrónicas.-----

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de 2024.

FIRMAS

Mariano Zelaya
Mariano Zelaya (30 oct., 2024 16:18 ADT)

Graciela Rosmari Contrera
Graciela Rosmari Contrera (30 oct., 2024 16:14 ADT)


Martin Dominguez Paz (30 oct., 2024 12:25 ADT)

DniS
DniS (30 oct., 2024 18:08 ADT)